PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

LEY N.º 21.643 – LEY KARIN

SERVICIOS ACUÍCOLAS PyV RAIN VEGA SpA
Puerto Aysén – Región de Aysén

ELABORA	REVISA	APRUEBA
Iza Sandoval Salgado Asesora en Prevención de Riesgos Reg. 231155338	Pablo Rain Miranda Gerente General	Pablo Rain Miranda Gerente General
Fecha: 09 / 09 /2026	Fecha: 09 / 09 /2026	Fecha: 09 / 09 /2026

IZA SANDOVAL SALGADO
ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS
N° REG. 231155338

Código	Versión	Fecha	Revisión
PR-LK-02	2	Septiembre 2026	Anual y ante cambios normativos o instrucciones de autoridad

Documentos relacionados: Protocolo de Prevención Ley Karin PyV; Programa Preventivo Ley Karin; Matriz de Riesgos Ley Karin; RIOHS vigente; formularios y registros anexos de este procedimiento.

SERVICIOS ACUÍCOLAS P&V	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL O DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO	SEPTIEMBRE 2026
PR-LK-02	SERVICIOS ACUÍCOLAS PyV RAIN VEGA SpA	Versión N° 2

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento formal que deberá aplicar Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA para recibir, registrar, gestionar, investigar y resolver denuncias de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo, garantizando confidencialidad, imparcialidad, celeridad, perspectiva de género, debido proceso, protección de las personas involucradas y cumplimiento de los plazos y actuaciones establecidos por la normativa vigente.

El procedimiento regula tanto la actuación inmediata de PyV frente a la recepción de una denuncia como la decisión de efectuar una investigación interna o derivarla a la Dirección del Trabajo, las medidas de resguardo, la investigación, el informe, su depósito ante la autoridad cuando corresponda, la aplicación de medidas o sanciones y el seguimiento posterior.

2. ALCANCE

Aplica a todas las personas trabajadoras de PyV, cualquiera sea su cargo o modalidad contractual, incluyendo Gerencia, supervisores, personal administrativo y operacional. Comprende hechos ocurridos con ocasión del trabajo en oficinas, embarcaciones, centros de cultivo, pontones, muelles, instalaciones de mandantes, traslados asociados a la prestación de servicios y comunicaciones laborales por medios digitales.

También considera violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, por ejemplo, clientes, proveedores, usuarios, personal de empresas mandantes u otros cuando afecte a trabajadores de PyV con ocasión de la prestación de servicios. Respecto de terceros, PyV adoptará las medidas correctivas y preventivas que estén dentro de su ámbito de control y coordinará las acciones que correspondan con la empresa principal o mandante.

3. MARCO NORMATIVO

- Ley N.º 21.643 (Ley Karin).
- Código del Trabajo, especialmente artículos 2, 184 y 211-A y siguientes.
- Decreto N.º 21 de 2024, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento que establece las directrices para los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo.
- Ley N.º 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de PyV y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, según corresponda.
- Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Acoso Laboral y Violencia en el Trabajo de PyV.
- Instrucciones y criterios vigentes de la Dirección del Trabajo y SUSESO, incluyendo los criterios de 2026 aplicables a denuncias inconsistentes, imparcialidad e individualización del denunciante.

4. DEFINICIONES

Concepto	Definición / aplicación
Acoso sexual	Requerimientos de carácter sexual realizados indebidamente, por cualquier medio, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral u oportunidades en el empleo.
Acoso laboral	Agresión u hostigamiento ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores contra otro u otros trabajadores, por cualquier medio, que puede manifestarse una sola vez o reiteradamente y producir menoscabo, maltrato, humillación o amenaza/perjuicio a la situación laboral u oportunidades en el empleo.

Violencia en el trabajo ejercida por terceros	Conductas que afecten a trabajadores con ocasión de la prestación de servicios, ejercidas por terceros ajenos a la relación laboral, como clientes, proveedores o usuarios, entre otros.
Denuncia	Comunicación formal mediante la cual una persona individualizada pone en conocimiento hechos que podrían constituir alguna de las conductas reguladas por Ley Karin.
Denunciante	Persona individualizada que presenta la denuncia. La individualización es necesaria para iniciar una investigación Ley Karin, sin perjuicio del deber general de protección del empleador frente a alertas o riesgos conocidos.
Persona afectada	Persona sobre quien recaen los hechos denunciados. Puede coincidir con la persona denunciante.
Denunciado/a	Persona a quien se atribuyen los hechos denunciados. En violencia de terceros se registrarán todos los antecedentes disponibles para identificar al tercero.
Investigador/a	Persona designada para realizar la investigación interna, preferentemente con formación en acoso, género o derechos fundamentales y sin conflicto de interés.
Medidas de resguardo	Medidas cautelares inmediatas destinadas a proteger la integridad de las personas involucradas, evitar nuevos hechos lesivos y prevenir represalias durante el procedimiento.

5. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

Confidencialidad: La denuncia, antecedentes y actuaciones serán conocidos solo por quienes deban intervenir. Se evitará toda difusión innecesaria.

Imparcialidad: Las actuaciones y conclusiones deberán fundarse objetivamente, sin sesgos ni conflictos de interés.

Celeridad: El procedimiento se desarrollará sin dilaciones y dentro de los plazos legales.

Perspectiva de género: Se analizarán posibles desigualdades, estereotipos, discriminaciones o relaciones de poder vinculadas al género.

Debido proceso y bilateralidad: Las partes deberán ser oídas, conocer los hechos que se investigan y poder aportar antecedentes y fundamentar sus dichos.

No revictimización: Se evitarán interrogatorios repetitivos, exposición innecesaria, cuestionamientos estereotipados o actuaciones que profundicen el daño.

No represalia: Se prohíben represalias contra quien denuncia, declara, aporta antecedentes o participa de buena fe.

Idoneidad: La investigación deberá ser realizada por una persona que reúna condiciones de competencia e imparcialidad.

Colaboración: Las personas requeridas deberán aportar antecedentes fidedignos dentro del marco de sus obligaciones y derechos.

Razonabilidad y proporcionalidad: Las medidas de resguardo y correctivas deberán ser adecuadas a la gravedad, riesgos y condiciones reales de trabajo.

6. RESPONSABLES Y CANALES DE RECEPCIÓN

Rol / canal	Responsabilidad
Iza Sandoval Salgado – APR	Canal interno designado para recepción y orientación. Correo: pyvdesinfecciones2015@gmail.com. Teléfono: 930934654. Debe registrar y escalar inmediatamente la denuncia a Gerencia, resguardando confidencialidad.
Gerencia General – Pablo Rain Miranda	Puede recibir denuncias; adopta o dispone medidas inmediatas; decide investigación interna o derivación a DT, salvo situaciones que exijan apartarse por imparcialidad.
Jefaturas / Supervisores	Si reciben una denuncia verbal o escrita, deben remitirla inmediatamente al canal formal. No deben realizar una investigación informal, confrontar a las partes ni divulgar antecedentes.
Dirección del Trabajo	La persona trabajadora puede denunciar directamente ante la Inspección del Trabajo. PyV también puede derivar formalmente la denuncia para que la DT investigue.
Representante Laboral Electrónico PyV	Realiza, cuando corresponda, los trámites en línea ante Mi DT/SUAC: derivación de denuncia, aviso de inicio de investigación y depósito de investigación.

Conflicto de interés: Si la denuncia involucra a la persona normalmente encargada de recibirla, esta no intervendrá en su tramitación. La denuncia será recibida por Gerencia u otra persona imparcial. Si la denuncia se dirige contra una persona comprendida en el artículo 4 inciso primero del Código del Trabajo, se derivará a la Dirección del Trabajo conforme al criterio vigente de la DT.

7. ORIENTACIÓN PREVIA A LA DENUNCIA

Cualquier trabajador podrá solicitar orientación antes de denunciar. Esta etapa es voluntaria y no podrá utilizarse para disuadir, condicionar o retrasar una denuncia. La orientación deberá realizarse en un espacio reservado o mediante un canal seguro y podrá incluir información sobre definiciones, canales, medidas de resguardo, atención psicológica temprana y posibilidad de acudir directamente a la Dirección del Trabajo.

La persona podrá solicitar orientación sin relatar hechos personales. Si durante la orientación se comunican antecedentes concretos que revelen un riesgo grave o una situación que active el deber de protección del empleador, PyV evaluará y adoptará las medidas preventivas que correspondan, aun cuando no se haya formalizado una investigación Ley Karin.

8. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA

8.1 Formas de presentación

- Por escrito, utilizando el formulario interno o mediante otro documento que contenga los antecedentes necesarios.
- De manera verbal ante un canal interno. Quien la reciba deberá levantar inmediatamente un acta escrita, que será revisada y firmada por la persona denunciante, entregándole una copia.
- Directamente ante la Inspección del Trabajo, sin necesidad de agotar previamente el canal interno.

8.2 Contenido de la denuncia

- Nombre completo y datos de identificación de la persona denunciante.
- Identificación de la persona afectada, cuando sea distinta del denunciante, y antecedentes que permitan establecer su relación con los hechos.
- Identificación del denunciado/a; en violencia de terceros, todos los datos disponibles para individualizarlo.

- Relación clara de los hechos, lugares y fechas o períodos aproximados.
- Contexto laboral en que ocurrieron los hechos.
- Posibles testigos, si los hubiere.
- Documentos, mensajes, imágenes, correos, audios u otros antecedentes disponibles, si existen.
- Indicación de riesgos actuales o necesidad urgente de medidas de resguardo.

Ausencia de prueba: La falta de testigos o documentos no impide recibir una denuncia. La investigación tiene precisamente por objeto reunir y ponderar antecedentes.

8.3 Denuncia inconsistente o incompleta

Si la denuncia no contiene antecedentes suficientes para comprender los hechos o iniciar adecuadamente su tramitación, PyV no podrá simplemente descartarla. Se informará a la persona denunciante qué aspectos requieren complemento y se le otorgará un plazo razonable para completarla. Recibidos los antecedentes complementarios, se continuará la tramitación.

Si no existe individualización de la persona denunciante, no se iniciará formalmente una investigación bajo Ley Karin; sin embargo, la información recibida será evaluada desde el deber general de protección del artículo 184 del Código del Trabajo y podrá originar medidas preventivas, revisión de riesgos u otras actuaciones que correspondan.

8.4 Registro de recepción

Toda denuncia interna deberá registrar fecha y hora de recepción, medio utilizado, receptor, persona denunciante, persona afectada, denunciado/a o tercero, descripción inicial y medidas de resguardo evaluadas/adoptadas. El expediente utilizará un código interno, evitando incorporar nombres en el título visible de carpetas o archivos cuando no sea necesario.

9. MEDIDAS DE RESGUARDO INMEDIATAS

Recibida la denuncia, PyV deberá analizar y adoptar de manera inmediata las medidas de resguardo necesarias, considerando la gravedad de los hechos, seguridad de la persona denunciante, riesgos para testigos u otras personas y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.

- Separación de espacios físicos o de lugares de prestación de servicios.
- Redistribución del tiempo de jornada o coordinación de turnos.
- Redestinación temporal de una de las partes, cuando sea legalmente procedente y sin utilizar la medida como represalia.
- Modificación temporal de coordinación, supervisión o dependencia funcional.
- Restricción de contacto directo entre las partes durante la investigación.
- Coordinación con la empresa mandante para aplicar medidas en centros, embarcaciones o instalaciones bajo su control.
- Permiso con goce de remuneraciones cuando resulte necesario y jurídicamente procedente.
- Derivación de la persona denunciante a atención psicológica temprana a través del organismo administrador de la Ley N.º 16.744 (ACHS).
- Otras medidas proporcionales que permitan proteger eficazmente la integridad física y psíquica.

Las medidas de resguardo deberán registrarse, comunicarse a quienes corresponda y revisarse durante el procedimiento. No podrán utilizarse como sanción anticipada ni producir un perjuicio indebido a la persona denunciante. Si una medida resulta insuficiente o genera un nuevo riesgo, deberá modificarse.

Operación PyV: En faenas remotas o en instalaciones de mandantes, la imposibilidad de ejecutar una medida exactamente en la forma inicialmente prevista deberá documentarse y reemplazarse por una alternativa equivalente o más protectora, coordinada con Gerencia, APR, supervisión y mandante cuando corresponda.

10. DECISIÓN: INVESTIGACIÓN INTERNA O DERIVACIÓN A LA DT

Luego de recibir la denuncia y adoptar las medidas de resguardo, Gerencia determinará si PyV realizará una investigación interna o si derivará los antecedentes a la Inspección del Trabajo. Esta decisión deberá resguardar especialmente la imparcialidad, complejidad de los hechos, disponibilidad de una persona investigadora idónea y eventuales conflictos de interés.

10.1 Derivación a la Dirección del Trabajo

Si PyV opta por derivar la denuncia, o corresponde hacerlo por razones de imparcialidad conforme a la normativa y criterios vigentes, deberá formalizar la derivación dentro del plazo legal de tres días hábiles, acompañando los antecedentes y dejando constancia de las medidas de resguardo adoptadas.

La derivación se realizará mediante el trámite habilitado por la Dirección del Trabajo en Mi DT/SUAC por el Representante Laboral Electrónico de la empresa. La derivación no suspende el deber de mantener y revisar las medidas de resguardo.

10.2 Investigación interna

Si PyV decide investigar internamente, deberá avisar el inicio de la investigación a la Dirección del Trabajo por el canal electrónico habilitado, informando los antecedentes requeridos y las medidas de resguardo adoptadas. La investigación deberá concluir dentro del plazo legal de treinta días hábiles, de acuerdo con las reglas de cómputo del Reglamento.

Control de plazo: Para cada caso se abrirá una hoja de control de plazos que registre recepción, adopción de resguardos, decisión de investigar/derivar, aviso a DT, diligencias, cierre, depósito del informe, pronunciamiento/observaciones y aplicación de medidas.

11. DESIGNACIÓN DEL INVESTIGADOR/A

Gerencia designará formalmente a la persona investigadora. Se preferirá una persona trabajadora con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales. Cuando PyV no disponga de una persona que asegure idoneidad e imparcialidad, podrá contar con apoyo técnico externo, sin alterar las responsabilidades legales del empleador.

Antes de aceptar la designación, la persona investigadora deberá declarar por escrito que no posee conflicto de interés, relación de subordinación directa relevante, parentesco, amistad íntima, enemistad manifiesta, interés personal u otra circunstancia que pueda afectar su objetividad.

11.1 Inhabilidad o recusación

Si alguna parte plantea fundadamente una circunstancia que pueda afectar la imparcialidad del investigador/a, Gerencia deberá resolverla prontamente y dejar constancia. Si el cuestionamiento resulta atendible, se designará reemplazo sin afectar el plazo legal. Si no es posible asegurar imparcialidad, se evaluará la derivación a la Dirección del Trabajo.

12. APERTURA Y PLAN DE INVESTIGACIÓN

La persona investigadora abrirá un expediente reservado y elaborará un plan de diligencias, priorizando aquellas que puedan perderse con el tiempo. El expediente deberá contener, como mínimo, denuncia/acta, comprobante de recepción, medidas de resguardo, designación del investigador, comunicaciones, declaraciones, evidencias, actas de diligencias, informe final y constancias de envío o depósito ante la DT.

No se incorporarán antecedentes ajenos al objeto de la investigación ni información personal que no sea necesaria para esclarecer los hechos.

13. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES

La persona denunciante y la persona denunciada serán informadas del inicio del procedimiento, de sus derechos y deberes, de la obligación de confidencialidad, de las medidas de resguardo que deban conocer y de la posibilidad de aportar antecedentes. La comunicación se realizará por un medio que permita acreditar su entrega y resguardar la privacidad.

La persona denunciada deberá conocer de manera suficiente los hechos que se le atribuyen para ejercer su defensa, sin que ello autorice divulgar datos de terceros o antecedentes que deban mantenerse reservados.

Licencia médica: Si una persona involucrada se encuentra con licencia médica, PyV no exigirá actuaciones incompatibles con el reposo prescrito. La situación deberá gestionarse respetando sus derechos y el plazo legal, evaluando alternativas de participación voluntaria y jurídicamente procedentes.

14. DECLARACIONES Y ENTREVISTAS

14.1 Declaración de la persona denunciante

Se procurará obtener un relato completo evitando preguntas culpabilizadoras, estereotipadas o innecesariamente repetitivas. Podrán solicitarse precisiones de tiempo, lugar, contexto, frecuencia, medios utilizados, personas presentes, efectos y antecedentes disponibles.

14.2 Declaración de la persona denunciada

Se le dará oportunidad real de responder los hechos, formular observaciones, entregar su versión, identificar testigos y acompañar documentos u otros medios de prueba.

14.3 Testigos

Se entrevistará a los testigos pertinentes. Se dejará registro escrito de sus declaraciones. Se les informará el deber de confidencialidad y la prohibición de represalias. Si una persona citada no declara, se dejará constancia cuando corresponda.

14.4 Modalidad

Las entrevistas podrán realizarse presencialmente o por medios telemáticos que permitan privacidad e identificación. Si se pretende grabar audio o video, deberá contarse previamente con autorización expresa de la

persona interviniente. La declaración se documentará y será revisada por el declarante, dejando constancia de su conformidad o de las observaciones que formule.

15. RECOLECCIÓN Y CUSTODIA DE EVIDENCIA

- Contratos, anexos, descriptores de cargo, IRL, PTS o instrucciones relacionadas con funciones.
- Registros de asistencia, turnos, cambios de jornada o destinación.
- Correos electrónicos, mensajes de WhatsApp u otras comunicaciones aportadas lícitamente por las partes.
- Fotografías, documentos, registros internos y antecedentes de coordinación con mandantes.
- Declaraciones de las partes y testigos.
- Otros antecedentes pertinentes y obtenidos de forma lícita.

La evidencia digital deberá conservarse procurando mantener su integridad y contexto. No se solicitará a las personas entregar contraseñas personales ni se accederá a dispositivos o cuentas privadas sin fundamento jurídico. Cada antecedente incorporado deberá identificarse y relacionarse con los hechos investigados.

16. DILIGENCIAS EN TERRENO Y COORDINACIÓN CON MANDANTES

Cuando resulte pertinente, la persona investigadora podrá examinar el lugar de trabajo o condiciones de la faena, manteniendo discreción. Si los hechos ocurrieron en instalaciones de una empresa mandante o involucran a personal de otra empresa, PyV podrá solicitar antecedentes y coordinar medidas, respetando las competencias y responsabilidades de cada empleador.

La coordinación con la mandante no autoriza entregar íntegramente el expediente ni divulgar antecedentes reservados que no sean necesarios. Se compartirá únicamente la información indispensable para adoptar medidas, obtener antecedentes pertinentes o cumplir obligaciones legales.

17. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES

La investigación deberá analizar integralmente la denuncia, descargos y pruebas. Las conclusiones se fundarán en antecedentes objetivos, coherencia y consistencia de los relatos, corroboraciones disponibles, contexto y demás elementos pertinentes, evitando estereotipos o prejuicios.

Si los hechos acreditados difieren de la calificación inicial de la denuncia, el informe deberá describirlos y analizarlos conforme a la normativa aplicable, sin forzar una conclusión. Si los hechos no configuran acoso sexual, acoso laboral o violencia de terceros, ello no impide recomendar medidas preventivas o correctivas cuando se identifiquen conflictos, incivilidades u otros riesgos.

18. INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN INTERNA

Finalizadas las diligencias, la persona investigadora emitirá un informe escrito, fundado, reservado y coherente con los antecedentes reunidos.

Contenido mínimo	Descripción
Identificación	Empresa, código del caso, investigador/a y partes involucradas.
Antecedentes de la denuncia	Fecha de recepción, forma de presentación y síntesis de hechos.
Medidas de resguardo	Medidas adoptadas, fechas y modificaciones durante el proceso.
Metodología y diligencias	Entrevistas, documentos, inspecciones y demás actuaciones.
Planteamientos de las partes	Síntesis objetiva de declaraciones y descargos.
Medios de prueba	Individualización y descripción de antecedentes analizados.
Análisis	Valoración fundada de hechos y antecedentes con perspectiva de género y debido proceso.

Conclusiones	Determinación fundada respecto de los hechos investigados.
Medidas propuestas	Medidas correctivas/preventivas y, cuando corresponda, propuesta de sanciones conforme al RIOHS y legislación.
Violencia de terceros	Medidas correctivas respecto de la causa que generó la denuncia y coordinación necesaria con terceros/mandante.

19. DEPÓSITO DEL INFORME Y PRONUNCIAMIENTO DE LA DT

Concluida la investigación interna, PyV remitirá el informe y sus conclusiones a la Dirección del Trabajo mediante el trámite electrónico habilitado para depósito de investigación, a fin de solicitar el pronunciamiento correspondiente. El expediente deberá conservar el comprobante de ingreso.

La Dirección del Trabajo dispone del plazo legal para pronunciarse. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento, se aplicarán las reglas legales vigentes respecto de la validez de las conclusiones del informe. PyV controlará expresamente esta fecha antes de ejecutar la etapa de medidas o sanciones.

El trámite en línea de derivación, aviso de inicio y depósito solo puede ser realizado por el Representante Laboral Electrónico de la empresa en Mi DT/SUAC, por lo que PyV deberá mantener esa habilitación vigente.

20. MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES

Recibidas las conclusiones de la investigación de la DT o las observaciones/pronunciamiento sobre la investigación interna, o cumplido el supuesto legal aplicable por falta de pronunciamiento, PyV dispondrá y aplicará las medidas o sanciones que correspondan dentro del plazo legal de quince días.

Las sanciones a trabajadores deberán encontrarse previstas en la normativa y en el Reglamento Interno aplicable y guardar proporcionalidad con los hechos acreditados. La medida disciplinaria no reemplaza las medidas preventivas destinadas a evitar reiteraciones.

En violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, PyV no aplicará sanciones laborales a ese tercero; adoptará medidas correctivas dentro de su ámbito de control y coordinará con mandante, proveedor, cliente u otra entidad las acciones necesarias para evitar nueva exposición.

Delitos: Cuando los hechos puedan revestir caracteres de delito, se entregará a la persona afectada información sobre los canales de denuncia penal disponibles. Esto es independiente del procedimiento laboral.

21. COMUNICACIÓN DEL RESULTADO

Las medidas o sanciones que corresponda comunicar serán informadas a la persona denunciante y denunciada dentro del marco legal, resguardando datos personales y antecedentes que no deban ser divulgados. Se dejará constancia de la comunicación y fecha.

La comunicación deberá evitar lenguaje revictimizante o conclusiones no respaldadas por el informe o pronunciamiento de la autoridad.

22. SEGUIMIENTO POSTERIOR

APR y Gerencia efectuarán seguimiento de las medidas de resguardo, correctivas y preventivas, verificando su implementación y la ausencia de represalias o nuevos riesgos. El seguimiento no reabrirá la investigación ni implicará vigilancia indebida sobre las personas.

Aspecto	Verificación
Medidas de resguardo	¿Continúan siendo necesarias, suficientes y proporcionales?
Medidas correctivas	¿Se ejecutaron en fecha y responsable definidos?
No represalia	¿Se detectaron cambios adversos o nuevas conductas vinculadas a la denuncia?
Riesgo psicosocial	¿El caso evidencia un factor que deba incorporarse/revisarse en la matriz o programa preventivo?
Coordinación externa	¿Mandante/tercero ejecutó las medidas comprometidas cuando correspondía?
Cierre	¿Existe constancia documental del cierre y seguimiento?

23. DESISTIMIENTO, RETIRO DE COLABORACIÓN Y OTRAS SITUACIONES

Si la persona denunciante manifiesta que no desea continuar colaborando o solicita retirar su denuncia, se dejará constancia escrita de su voluntad. PyV evaluará jurídicamente los efectos de esa decisión considerando el deber de protección, el estado del procedimiento y la gravedad de los antecedentes. El desistimiento no habilita automáticamente a destruir antecedentes ni a ignorar riesgos conocidos.

Si durante el procedimiento termina la relación laboral de alguna de las partes, PyV evaluará la continuidad y actuaciones que correspondan conforme a la normativa, sin asumir que el término del vínculo extingue automáticamente las obligaciones ya activadas.

24. DENUNCIAS DE MALA FE Y PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS

La sola circunstancia de que una denuncia no resulte acreditada no significa que haya sido falsa o presentada de mala fe. No se aplicarán sanciones por el solo hecho de denunciar. Cualquier eventual conducta deliberadamente falsa o abusiva deberá acreditarse mediante un procedimiento que respete el debido proceso y las reglas disciplinarias aplicables.

Se prohíbe toda represalia contra denunciante, persona afectada, denunciado/a, testigos o quienes participen legítimamente en el procedimiento.

25. CONFIDENCIALIDAD, ARCHIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los expedientes Ley Karin se mantendrán separados de los registros preventivos generales y con acceso restringido. No se archivarán en carpetas compartidas de acceso masivo ni se difundirán por grupos de WhatsApp. Los documentos se identificarán preferentemente mediante código de caso.

La información se conservará durante el tiempo necesario para cumplir obligaciones legales, atender fiscalizaciones o ejercer derechos, aplicando controles razonables de seguridad y acceso.

26. FLUJO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Actuación PyV	Registro clave
1. Recepción	Recibir denuncia escrita/verbal; levantar acta si es verbal.	Formulario/acta + comprobante
2. Resguardo	Evaluar y adoptar inmediatamente medidas.	Registro de medidas
3. Decisión	Definir investigación interna o derivación a DT.	Acta/decisión Gerencia
4A. Derivación	Remitir a DT dentro del plazo legal.	Comprobante Mi DT/SUAC
4B. Investigación interna	Avisar inicio a DT; designar investigador; controlar 30 días hábiles.	Aviso + designación + control de plazo
5. Diligencias	Notificar, entrevistar, recibir pruebas, inspeccionar cuando proceda.	Actas y evidencias
6. Informe	Emitir informe fundado y conclusiones.	Informe final
7. Depósito	Remitir investigación interna a DT.	Comprobante de depósito

8. Pronunciamiento	Controlar respuesta/plazo de DT.	Pronunciamiento/constancia
9. Medidas/sanciones	Aplicar dentro del plazo legal correspondiente.	Resolución/comunicación
10. Seguimiento	Verificar medidas, no represalia y mejora preventiva.	Registro de seguimiento

27. REGISTROS OBLIGATORIOS DEL EXPEDIENTE INTERNO

- Formulario de denuncia escrita o acta de denuncia verbal.
- Comprobante de entrega de copia de denuncia verbal.
- Registro de recepción y código de caso.
- Evaluación y registro de medidas de resguardo.
- Decisión de investigación interna o derivación.
- Comprobante de derivación o aviso de inicio ante DT.
- Designación y declaración de imparcialidad del investigador/a.
- Notificaciones a las partes.
- Actas de entrevistas/declaraciones.
- Registro de evidencias y diligencias.
- Control de plazos.
- Informe final de investigación.
- Comprobante de depósito ante DT.
- Pronunciamiento u observaciones de DT, cuando corresponda.
- Comunicación de medidas/sanciones.
- Registro de seguimiento y cierre.

28. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

Los siguientes formatos forman parte del sistema documental y deberán mantenerse vigentes y coherentes con este procedimiento:

Anexo	Documento
1	Formulario de Denuncia Escrita Ley Karin.
2	Acta de Denuncia Verbal y comprobante de entrega de copia.
3	Registro de Recepción y Control de Plazos.
4	Registro de Medidas de Resguardo y Seguimiento.
5	Designación de Investigador/a y Declaración de Imparcialidad/Conflicto de Interés.
6	Notificación de Inicio de Investigación.
7	Acta de Declaración de Denunciante / Denunciado / Testigo.
8	Registro de Evidencias y Diligencias.
9	Formato de Informe Final de Investigación Interna.
10	Comunicación de Medidas, Sanciones y Cierre.
11	Registro de Seguimiento Posterior.

29. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción
1	Documento base	Formato extenso utilizado como antecedente por la empresa.
2	Septiembre 2026	Adaptación integral a Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA; actualización de canales, responsables, plazos en días hábiles, medidas de resguardo, trámites DT, criterios 2026, realidad operacional y anexos.